

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 394 del 11/07/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 180 del 11/07/2023

OGGETTO:	"Ampliamento del Cimitero comunale" I lotto funzionale.
	Determina a contrarre per affidamento lavori, mediante RdO sul Mercato Elettronico della
	Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del
	D.Lgs n° 36/2023.-
	Presa atto R.D.O. deserta e autorizzazione nuova trattativa diretta su MEPA.-
	CUP: C84E22000010004 CIG: 9891594199 Imp. Cap. 1265 - Cod. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace gestisce direttamente, tramite il personale dipendente, il cimitero comunale;
- il civico cimitero è caratterizzato da una permanente carenza di tombe, edicole funerarie, cappelle di famiglia ed ossari/cenerari che rende necessario prevedere un intervento generale di ampliamento che soddisfi le esigenze dei cittadini anche per gli anni futuri;
- la tumulazione delle salme costituisce un servizio pubblico essenziale la cui continuità è imprescindibile per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo generale per un importo complessivo di € 671.082,28 e contestualmente è stato atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico affinché:

- a) predisponga gli atti consequenziali per l'affidamento di incarico tecnico per la redazione di un primo stralcio funzionale ed autonomo dell'ampliamento del Cimitero comunale;
- b) si provveda alla rimodulazione del computo metrico e del quadro tecnico economico sul nuovo prezzario regionale 2021, per come dettato dalla Regione Calabria;
- c) si provveda, altresì, all'aggiornamento della valutazione dei costi a mq per l'edificazione delle edicole funerarie;

Rilevato che:

-con propria determinazione n° 29 del 27/01/2022 è stato conferito incarico, all'Arch. Domenico Passafaro, per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'"Ampliamento del Cimitero comunale";

-con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di "Ampliamento del Cimitero comunale", redatto dall'Arch. Domenico Passafaro, per l'importo complessivo di € 165.415,64, avente il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori		€
A.1	Importo dei lavori	€ 128.283,85
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.704,25
Totale importo dei lavori (A1+A2)		€ 130.988,10
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Spese Tecniche (Progettazione , DL, CSE, CRE)	€ 14.745,40
B.2	Contributi previdenziali (CNPAIA 4%)	€ 589,82
B.3	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs n° 50/2016)	€ 2.619,76
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B3)		€ 17.954,98
C. I.V.A.		

C.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 13.098,81
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.2, B.3)	22%	€ 3.373,75
		Totale IVA	€ 16.472,56
		IMPORTO TOTALE	€ 165.415,64

Constatato che con propria determinazione n° 224 del 14/04/2023 è stato conferito incarico, all'Ing. Celia Emanuele, per l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e finale dei lavori relativi all'“*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale;

Richiamata la propria determinazione n° 358 del 22/06/2023 con la quale è stato autorizzato l'avvio di una R.D.O. su MEPA di CONSIP, con invito a 3 operatori economici, tra quelli abilitati sul MEPA alla categoria OG1, che si elencano di seguito:

- a) Mustara Costruzioni s.r.l.;
- b) Stilo Edil di Stilo Dolores;
- c) Vetta Costruzioni srl;

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del 28 giugno 2023 e che alla scadenza risulta che nessun operatore economico invitato ha presentato offerta, per cui la R.D.O. n° 3628343 è da dichiararsi deserta;

Rilevata, comunque, l'esigenza e l'urgenza di realizzare i lavori in oggetto;

Ritenuto di poter procedere ad un nuovo affidamento, atteso che il precedente tentativo è andato deserto, mediante avvio di nuova RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs n° 36/2023 con operatori economici in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire i lavori;

Dato atto che il CIG: 9392101EEB, precedentemente acquisito dal RUP deve essere chiuso in quanto la R.D.O. n° 3628343 è andata deserta e si dovrà procedere, prima dell'avvio della nuova trattativa negoziata, all'acquisizione di un nuovo CIG;

Considerato che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n° 36/2023, procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; /

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto che la R.D.O. n° 3628343 è andata deserta per la mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici invitati;
2. di autorizzare una nuova procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero comunale*" I lotto funzionale, per l'importo complessivo di € 130.988,10 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%, attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) semplice sul MEPA con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n° 36/2023;
3. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
4. di precisare che l'appalto è finanziato con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
8. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
9. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 27 e 28 comma 3 del D.Lgs n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1265 - Cod. 1209202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

